

<제6장 인사처분.제5절 징계>

I. 의의

- 징계란 사용자가 기업 질서 및 근무 기강을 문란하게 한 근로자에 대하여 기업 질서 유지를 목적으로 제재를 가하는 불이익한 인사처분을 말한다. 징계는 정직, 감봉과 같은 근로계약 관계를 유지하면서 근로자에게 불이익을 주는 처분과 징계해고와 같이 근로계약 관계를 종료시키는 처분을 포함하는 광범위한 개념이다. 이는 사용자의 인사권에 속하는 행위이며, 법적 정당성이 요구된다.

II. 징계권의 법적 성질

- 징계권의 법적 성질에 대해서는 학설이 대립하며, 판례는 이를 사용자의 고유한 권한으로 보는 입장을 취한다.

1. 학설

(1) 계약설

- 징계권은 근로계약 체결 시 근로자가 취업규칙이나 단체협약에 규정된 징계 사유 및 내용을 수용함으로써 근로계약의 내용으로 편입된 것이라고 본다.

(2) 징벌권설

- 징계권은 사용자가 기업 내의 질서 유지를 위해 법률의 수권에 의하여 특별히 부여받은 공법적 징벌권의 성격을 갖는다고 본다.

(3) 인사권설

- 징계권은 기업의 경영 목적 달성 및 기업 질서 유지를 위한 사용자의 고유한 인사권의 한 내용이라고 본다. 현재 판례가 취하는 태도와 유사하다.

2. 판례

- 판례는 징계권 행사를 원칙적으로 사용자의 고유한 권한인 인사권의 행사로 본다. 다만, 징계권의 행사는 무제한적인 것이 아니라 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유와 징계권 남용 금지의 법리에 따라 제한을 받는다고 본다. 즉, 징계 사유가 객관적으로 존재하고, 그 양정이 적정하며, 절차를 준수해야 정당성이 인정된다.

3. 검토

- 징계권은 기업 내부의 질서 유지라는 사법적 목적을 가지나, 그 행사가 근로자의 신분에 중대한 영향을 미친다는 점에서 공법적 규율을 받는다. 따라서 인사권설의 입장을 취하면서도, 근로기준법에 의해 엄격하게 정당성이 통제되는 특수한 성격의 권한으로 이해하는 것이 타당하다.

III. 징계의 종류

- 징계는 그 제재의 정도에 따라 경징계와 중징계로 나뉘며, 일반적으로 취업규칙이나 단체협약에 그 종류와 내용이 규정된다.

1. 경고

- 경고란 근로자의 경미한 비위에 대하여 장래에 동일한 행위를 반복하지 않도록 주의를 촉구하는 조치이다. 이는 보통 징계위원회를 거치지 않거나, 징계로 인한 법적 불이익이 적어 징계성 인사처분으로 보기 어려운 경우가 많다.

2. 견책

- 견책이란 근로자의 비위에 대하여 시말서 등을 제출하게 하고 장래를 훈계하는 조치이다. 징계의 가장 낮은 수위에 속하며, 승진, 승급 등에서 일정 기간 불이익을 주는 경우가 많다. 이는 명백한 징계성 인사처분이다.

3. 감봉[근기법 제95조]

- 감봉이란 근로자에게 비위가 있을 때 일정 기간 동안 임금을 감액하여 지급하는 징계이다. 이는 근로자의 경제적 생활에 직접적인 영향을 미치는 징계이다. 근로기준법 제95조는 취업규칙에서 근로자에 대하여 감봉의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.라고 규정한다.

4. 정직

- 정직이란 근로자의 신분은 유지하면서 일정 기간 동안 직무 종사를 금지하고, 그 기간 중에는 임금을 지급하지 않는 징계이다. 이는 근로자의 근로 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 정지되는 효과를 가져오며, 중징계에 해당한다. 정직 기간은 일반적으로 근속기간에서 제외되거나 승진 등에 불이익을 줄 수 있다.

5. 징계해고

- 징계해고란 근로자의 가장 중대한 비위에 대하여 근로관계를 강제로 해지하는 징계이다. 이는 근로자에게 가장 큰 불이익을 주는 징계로서, 근로기준법 제23조 제1항에 따라 정당한 이유가 있어야 하며, 해고에 관한 엄격한 절차를 준수해야 한다.

IV. 징계의 정당성

- 징계 처분이 유효하기 위해서는 사유, 양정, 절차의 세 가지 측면에서 모두 정당성이 인정되어야 한다.

1. 사유의 정당성

(1) 의의

- 징계 처분의 원인이 된 근로자의 행위가 객관적으로 존재해야 하며, 해당 행위가 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 사유에 해당해야 한다.

(2) 판단 기준

① 징계 사유의 객관적 존재

- 근로자가 실제로 비위 행위를 저질렀는지에 대한 사실 인정이 정확해야 한다.

② 규정의 합리성

- 징계 사유를 규정한 취업규칙 등의 내용이 사회통념상 합리성을 갖추어야 한다.

③ 기업 질서 침해 정도

- 해당 비위 행위가 기업의 경영 목적 달성 및 질서 유지에 실질적인 지장을 초래하는지 여부를 판단한다.

2. 양정의 정당성

(1) 의의

- 징계의 수위가 근로자의 비위 행위의 정도, 경위, 결과, 평소의 근무 태도 등과 비교하여 균형을 이루어야 한다. 징계권 남용 금지의 핵심적인 내용이다.

(2) 판단 기준

① 비례의 원칙 준수

- 비위의 정도에 비해 징계가 과도해서는 안 된다. 판례는 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도의 귀책사유가 있을 때만 징계해고가 정당화된다고 본다.

② 평등의 원칙 준수

- 유사한 비위를 저지른 다른 근로자와 비교하여 합리적인 이유 없이 차별적으로 중한 징계를 해서는 안 된다.

③ 재량권 존중

- 징계 양정은 기본적으로 사용자의 재량 영역이나, 그 재량이 일탈 또는 남용되었다고 판단될 경우 법원 또는 노동위원회가 개입한다.

3. 절차의 정당성

(1) 의의

- 징계 처분 시 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 절차(징계위원회 개최, 근로자에게 소명의 기회 부여, 징계 의결 통보)를 반드시 준수해야 한다. 절차적 규정은 근로자의 방어권 보장을 위한 강행 규정으로 본다.

(2) 위반의 효과

- 판례는 취업규칙이나 단체협약상의 징계 절차 규정을 위반한 징계 처분은 내용의 정당성 여부와 관계없이 무효라고 본다.

V. 징계의 구제

- 부당한 징계 처분을 받은 근로자는 노동위원회 또는 법원을 통해 구제를 받을 수 있다.

1. 노동위원회에 대한 구제신청[근기법 제28조]

(1) 신청 근거 및 대상

- 근로기준법 제28조 제1항은 사용자의 부당해고, 부당정직, 부당감봉, 그 밖의 부당징계를 받은 근로자가 구제를 신청할 수 있도록 규정하고 있다. 징계해고뿐만 아니라 정직, 감봉 등 모든 징계 처분이 구제 대상이 된다.

(2) 신청 절차

- 근로자는 부당징계가 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 해야 한다.

(3) 구제 내용

- 노동위원회는 징계가 부당하다고 판정하면 구제명령을 발하며, 그 내용은 원직 복직 및 징계 기간 중 지급받지 못한 임금 상당액의 지급을 명하는 것이다.

2. 이중징계 금지의 원칙

(1) 의의

- 하나의 징계 사유에 대하여 두 번 이상 징계를 할 수 없다는 원칙이다. 이는 근로자의 일사부재리(一事不再理) 원칙을 보장하는 것이다.

(2) 판단 기준

- 판례는 징계 처분이 이미 행해진 경우, 비록 그 징계가 무효로 되었더라도 동일한 사유에 대하여 다시 징계를 하는 것은 허용되지만, 정당한 징계가 이미 확정된 경우에는 동일 사유로 가중 징계를 할 수 없다고 본다. 다만, 징계 처분 당시 알지 못했던 새로운 비위 사실이 추가로 발견된 경우에는 이중 징계에 해당하지 않는다고 본다.

VI. 결론

- 징계는 사용자의 인사권 행사에 속하나, 근로자의 신분 및 경제적 생활에 중대한 영향을 미치므로, 사유, 양정, 절차의 세 가지 측면에서 정당성을 갖추어야 한다. 부당한 징계는 근로기준법 제28조에 의거하여 노동위원회를 통해 구제받을 수 있으며, 이는 기업 질서 유지와 근로자 권익 보호의 균형을 이루는 중요한 법적 장치임을 강조한다.